- 5

2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: Ostrom Ostrom, 1990 4
2: Habermas Habermas, 1992/1996 4
3: Rawls Rawls, 1971 4
. 4
. 5
. 5

5

- :
- : 5
- : 1 1 1

5

D20 法学・政治学 — 5段階モデルとの構造対応調査
10理論の横断的分析
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
場
波
縁
渦
束
一次ルール/二次ルールの結合
政治システムの入力-出力-フィードバック
共有資源ガバナンスの制度形成
憲法制定過程と制憲権力
多層ADR（交渉→調停→仲裁→訴訟）
国際レジーム形成
正義論（原初状態と無知のヴェール）
討議民主主義と手続的正当性
政策の窓（多重流れモデル）
移行期正義
強い対応: 3件 / 部分的対応: 5件 / 条件付き: 2件

1: Domain —

法学・政治学 (D20) — 5段階モデルとの構造対応図
場（Field）
未分化の初期条件
波（Wave）
発散・競合
縁（Edge）
手続・制度の設計
渦（Vortex）
秩序の自発的成立
束（Bundle）
持続的構造
前法的社会・慣習 (Hart)
原初状態・無知のヴェール (Rawls)
正当性危機下の政治状況 (制憲権力論)
規範衝突・三つの欠陥 (Hart)
事実性と妥当性の緊張 (Habermas)
過剰利用の顕在化 (Ostrom)
8設計原則の実装 (Ostrom)
討議手続・理想的発話状況 (Habermas)
反照的均衡 (Rawls)
法体系の自己同定的成立 (Hart)
討議原理に基づく合意 (Habermas)
憲法テキストへの収束 (制憲過程)
判例・立法の蓄積 (Hart)
制度化・法制度の定着 (Habermas)
資源管理の長期運用 (Ostrom)
対応の強さ:
強い対応
部分的対応
弱い対応
全体の対応評価サマリ
対応度: 全体として強い（10理論全てで構造的対応を確認）
強い対応: Ostrom共有資源ガバナンス、Habermas討議民主主義、Rawls正義論、Hart一次/二次ルール、制憲過程
特徴1: 「縁」が手続設計として極めて具体的 — Ostrom 8原則、Habermas討議条件、Rawls反照的均衡
特徴2: 「場」が正当性の危機として積極的に主題化 — 制憲権力論、移行期正義
特徴3: 束→場の循環が明示的 — Eastonフィードバック循環、移行期正義の旧束→崩壊→新束
条件付き: Kingdon政策の窓（縁の一時性・偶然性を強調、安定的な縁とは異質）

2:

10法学・政治学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. 一次ルール/二次ルールの結合
場
波
縁
渦
束
2. 政治システムの入力-出力-フィードバック
場
波
縁
渦
束
3. 共有資源ガバナンスの制
場
波
縁
渦
束
4. 憲法制定過程と制憲権力
場
波
縁
渦
束
5. 多層ADR（交渉→調停→仲裁→訴訟）
波
縁
渦
-
6. 国際レジーム形成
場
波
縁
渦
束
7. 正義論（原初状態と無知のヴェール）
場
波
縁
渦
束
8. 討議民主主義と手続的正当性
-
波
縁
渦
-
9. 政策の窓（多重流れモデル）
場
-
縁
渦
束
10. 移行期正義
場
波
縁
渦
束
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

3: Domain — ×5

Ostrom Habermas 5
Rawls Hart /
Easton Krasner/Keohane
ADR
Kingdon

1: Ostrom Ostrom, 1990

- Elinor Ostrom 2009
- Ostrom 8 8
- : Garrett Hardin 1968 Ostrom 8
- : 8
- : 8 —— ——
  Ostrom
- 8 5

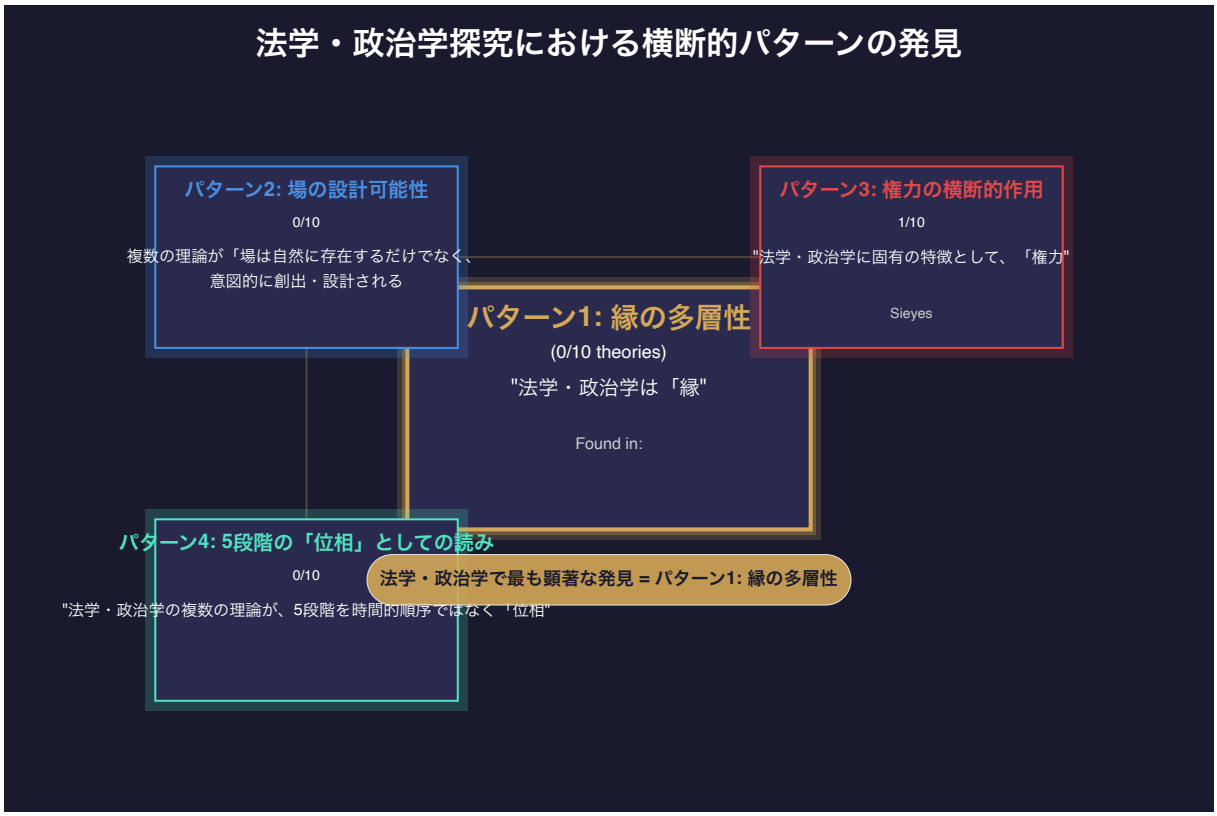
2: Habermas Habermas, 1992/1996

- Jürgen Habermas —— ——
- : Habermas —— ——
  Habermas
- :
- : —— ——
- Habermas

3: Rawls Rawls, 1971

- John Rawls —— —— 20
- : Rawls
  —— ——
- :
- : —— ——
- Rawls

-
- Ostrom 8
-
- →



4: Domain —

- 5
- Kingdon
- 5
- Habermas 5

- 5
- 5
-